

खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन २०३१

English title: Pasture Land Nationalization Act, 1974

खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०३१ । ६ । २० । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ यो ऐन संवत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको । २०६६ । १० । ७ । २. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ २०७२ । ११ । १३ । २०३१ सालको ऐन नं. १२ । खर्क जग्गालाई राष्ट्रियकरण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न खर्क जग्गालाई राष्ट्रियकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ । १. संक्षिप्त नाम, विस्तार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण ऐन, २०३१" रहेको छ । (२) यो ऐन नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । भर लागू हुनेछ । (३) यो ऐन नेपाल सरकारले तोकदिएको जलिलामा तोकिएको मतिदिखि प्रारम्भ हुनेछ मति २०३३ । १ । २७ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम काभ्रेपलाञ्चोक, सन्धिपाल्चोक र रसुवा जिल्लाहरूमा मति २०३३ । १० । १ देखि ऐन प्रारम्भ हुनेगरी तोकिएको । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा- । (क) "खर्क जग्गा" भन्नाले अड्डा खानामा दर्ता गराइ वा नगराइ खर्क, खर्कचोक आदिकुनै नामले पशुचरनलाई मात्र प्रयोग गरी आएको जग्गालाई सम्झनुपर्छ । (ख) "दर्तावाला" भन्नाले प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारमा मालपोत वा खर्चरी रकम तर्निु पर्ने गरी आफ्नो नाममा वा सामुहिक रूपले खर्क जग्गा दर्ता गरी सो दर्ताको नाताले खर्क जग्गामा हक हुने व्यक्ति वा व्यक्तिहरू सम्झनुपर्छ । (ग) "माल कार्यालय" भन्नाले माल कार्यालय रहेको ठाउँमा माल कार्यालय र सो नरहेको ठाउँमा भूमि प्रशासन कार्यालयलाई सम्झनुपर्छ । ३. खर्क जग्गाको राष्ट्रियकरण : यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिदिखि नेपाल गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झकिएको । मा भएका सबै खर्क जग्गा राष्ट्रियकरण भै सो जग्गाको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ र यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि त्यस्तो खर्क जग्गामा रहेको दर्तावालाको स्वामित्वसम्बन्धी हक स्वतः समाप्त हुनेछ । तर- । (क) नजि उपयोगका लागि चरनमा मात्र प्रयोग गरी आएको भए पनि प्रचलित नेपाल कानूनले तोकिएको हदबन्दी भित्रको जमीन भए दर्तावालाले राख्न पाउनेछ । (ख) यो ऐन लागू भएपछि पनि देहायको कामको लागि नेपाल सरकारले प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम छुट दनि सक्नेछ:- । (क) फलफूल खेती, । (ख) पशुपालन, । (ग) जडीबुटी खेती, । (घ) चिया खेती । ४. क्षतिपूर्ति दिने : (१) दफा ३ बमोजिम राष्ट्रियकरण भएको खर्क जग्गाको दर्तावालालाई नयिमद्वारा गठित समितिको सफारिशमा नेपाल सरकारले क्षतिपूर्तिको न्यायोचित रकम निर्धारण गर्नेछ । त्यस्तो समितिमा सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा झकिएको । स्थानीय गाउँ कार्यपालिकाको अध्यक्ष वा नजिहरूको प्रतिनिधि पनि रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमको क्षतिपूर्तिको रकम लनि आउनु भनी माल कार्यालयले सम्बन्धित दर्तावालाहरूको जानकारीको लागि सूचना टाँस गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना टाँस भएको मतिले एक वर्षभित्र दर्तावालाले क्षतिपूर्ति पाउनको लागि आफ्नो हक भोगको सबुद प्रमाण संलग्न गरी सम्बन्धित माल कार्यालयमा नविदन दनुपर्नेछ । तर कुनै व्यक्तिले सूचना टाँस भएको एक वर्षसम्म पनि नविदन दनि नआएमा सो क्षतिपूर्ति पिछि नजिको कुनै दावी लाग्नेछैन । (४) उपदफा (३) बमोजिम पर्न आएको नविदन माथि आवश्यक जाँचबुझ गरी माल कार्यालयले दर्तावालालाई तरि दामासाहीले क्षतिपूर्ति दिनेछ । तर क्षतिपूर्ति पाउने हक वा क्षतिपूर्तिको अङ्कसम्बन्धी प्रश्न उठेमा अदालतबाट ठहर भएबमोजिम माल कार्यालयले क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । ५. खर्क जग्गाको व्यवस्था : (१) नेपाल सरकारले दफा ३ बमोजिम राष्ट्रियकरण गरिएको खर्क जग्गाको छुट्टै लगत माल कार्यालयमा राख्न लगाई सो जग्गाको संरक्षण र पशुचरनको लागि स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाको जमिमा दनिछ । तर एकभन्दा बढी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाहरूको सन्धि सर्पन पर्ने खर्क जग्गा एकभन्दा बढी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकालाई दनि नेपाल सरकारलाई यस उपदफाले बाधा पुर्‍याएको मानिनेछैन । (२) उपदफा (१) बमोजिम आफ्नो जमिमामा आएको खर्क जग्गाको संरक्षण र सुधार गरी स्थानीय केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाले चरनको काममा बाहेक सो जग्गा अन्य काममा प्रयोग गर्न वा गराउन पाउनेछैन । ६. चरी रकम लई वस्तु भाउ चराउन दिने : (१) केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकाले आफ्नो अधिनिस्थ खर्क जग्गामा चारीगाई, गाई, भैसी, घोडा, खच्चर आदि ठूलो जनावर प्रत्येकको बढीमा तीन रूपैयाँसम्म र बाख्रा, खसी, बोका, भेडा, च्याँगरा आदि सानो जनावर प्रत्येकको बढीमा एक रूपैयाँसम्म वार्षिक चरी रकम लई अघिदिखि सो खर्कमा चराइ आएको समेत सबैको वस्तुभाउ चराउन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम असूल भएको चरी रकम गाउँ सभा कोषमा जम्मा गरिनेछ । ७. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकागणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६, संशोधित । लाई नर्दिशन दनि अधिकार : नेपाल सरकारले आवश्यक देखेमा खर्क जग्गाको संरक्षण, सुधार र चरनको लागि केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधित । गाउँपालिकालाई आवश्यक

नरिदेशन दनि सक्नेछ र त्यस्तो नरिदेशनको पालना गर्नु सो केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२ द्वारा संशोधति । गाउँपालिकाको कर्तव्य हुनेछ । ८. नयिम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वति गर्न नेपाल सरकारले नयिम बनाउन सक्नेछ ।